

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4807/2540

นางหะยีเจ๊ะวอ มะสุกา หรือหามะสุกา

นางเจ๊ะสง บือราเฮง

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 523, มาตรา 525

ป.วิ.พ. มาตรา 141

พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล พ.ศ.2489 มาตรา , มาตรา 4

ที่พิพาทแปลงปลูกบ้านเป็นที่ดินมีโฉนด แม้บิดาจะได้ทำหนังสือสาธารณะซึ่งเป็น
พินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลามยกที่ดินส่วนนี้ให้แก่โจทก์ แต่มิได้จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ การยกให้จึงไม่สมบูรณ์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 525

สำหรับที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ การให้
ยอมสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ ป.พ.พ.มาตรา 523 การที่โจทก์พิมพ์ลาย
นิ้วมือรับการยกให้และรับหนังสือสาธารณะเก็บรักษาไว้เอง ไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบ
ทรัพย์สินที่ให้ และแม้โจทก์ได้รับการให้เมื่อปี 2508 ครอบครองทำนาอยู่ 2 ปี แล้ว
ย้ายไปอยู่บ้านสามีเมื่อปี 2510 แต่ในปี 2522 จำเลยยื่นแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิ
และพิสูจน์การทำประโยชน์ ทางราชการได้ประกาศเรื่องราวที่จำเลยขอออก น.ส.3
ก.ตามระเบียบแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงออก น.ส.3 ก.ให้แก่จำเลย ดังนั้นการที่จำเลย
ได้นำที่นาไปออก น.ส.3 ก.ได้โดยโจทก์มิได้คัดค้านแสดงว่าแม้โจทก์จะเคยครอบ
ครองที่นานี้มาก่อน โจทก์ก็ได้สละการครอบครองนั้นแล้ว ที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินจึงเป็น
ของจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในเขตอำนาจศาล
ชั้นต้น บิดามารดาโจทก์ได้ทำหนังสือนာซาร์ซึ่งเป็นพินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
ยกที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้ว่า หนังสือนาซาร์ที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตาม
กฎหมายอิสลาม เพราะผู้ทำไม่ได้เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) แสดงเจตนาตามข้อความ
ในหนังสือนาซาร์หรือกล่าวลาภาษไม่ถูกต้อง ดังนี้ จึงมีปัญหาคู่ความโต้เถียงกันใน
ปัญหาข้อกฎหมายว่าหนังสือนาซาร์ที่โจทก์อ้างนั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลาม
หรือไม่ เมื่อโจทก์จำเลยเป็นอิสลามมิกชนและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี
การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามดังกล่าวจึง
ต้องให้คณะตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นจึงให้คณะ
ตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ และเมื่อคณะตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดปัญหา
ข้อกฎหมายอิสลามเช่นนี้ คณะตุลาการจึงต้องลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย
การลงชื่อของคณะตุลาการจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในเขตอำนาจศาล
ชั้นต้น บิดามารดาโจทก์ได้ทำหนังสือนาซาร์ซึ่งเป็นพินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
ยกที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้ว่า หนังสือนาซาร์ที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตาม
กฎหมายอิสลาม เพราะผู้ทำไม่ได้เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) แสดงเจตนาตามข้อความ
ในหนังสือนาซาร์หรือกล่าวลาภาษไม่ถูกต้อง ดังนี้ จึงมีปัญหาคู่ความโต้เถียงกันใน
ปัญหาข้อกฎหมายว่าหนังสือนาซาร์ที่โจทก์อ้างนั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลาม
หรือไม่ เมื่อโจทก์จำเลยเป็นอิสลามมิกชนและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี
การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามดังกล่าวจึง

ต้องให้ดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489มาตรา 4 ศาลชั้นต้นจึงให้ดะโต๊ะ
ยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ และเมื่อดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้ชี้ขาดปัญหา
ข้อกฎหมายอิสลามเช่นนี้ ดะโต๊ะยุติธรรมจึงต้องลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย
การลงชื่อของดะโต๊ะยุติธรรมจึงชอบแล้ว

(วุฒิ คราวุฒิ-มงคล สระภูณ-อิธิราช มณีภาค)

ศาลจังหวัดปัตตานี - นายอรุณ จันทรเกิด
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายพันระสา บัวทอง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>